

JUZGADO DE PAZ LETRADO LABORAL - ZONA NORTE - SEDE JULIACA

EXPEDIENTE : 00347-2024-0-2101-JP-LA-04
MATERIA : PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Y/O INDEMNIZACION U OTROS BENEFICIOS ECONOMICOS
JUEZ : CANAHUIRE ABARCA SERGIO RAUL
ESPECIALISTA : LEA CALDERON ARAPA
DEMANDADO : MINSUR SA
DEMANDANTE : CHAVEZ CHARCA, JOSE PATRICIO

Resolución Nro.- 07-2024
Juliaca, treinta de octubre
Del año dos mil veinticuatro.

VISTOS: La resolución número cinco emitida por el **Segundo Juzgado de Trabajo de la Provincia de San Román Juliaca**. Así como los actuados procesales, que anteceden.

Y CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Que, de conformidad con lo previsto por el artículo 407 del Código Procesal Civil, *“Antes que la resolución cause ejecutoria, el Juez puede, de oficio o a pedido de parte y sin trámite alguno, corregir cualquier error material evidente que contenga. Los errores numéricos y ortográficos pueden corregirse incluso durante la ejecución de la resolución. Mediante la corrección las partes también piden al Juez que complete la resolución respecto de puntos controvertidos pero no resueltos. La resolución que desestima la corrección solicitada es inimpugnable”*.

SEGUNDO.- Que, en el caso de autos, mediante resolución número 03 de fecha diez de octubre del año dos mil veinticuatro, en el considerando quinto se ha consignado erróneamente lo siguiente *“en proceso contencioso administrativo conforme a la Ley de la materia las pretensiones originadas en las prestaciones de servicio de carácter personal, de naturaleza laboral administrativa o de seguridad social, de derecho público, así como las impugnaciones contra actuaciones de la autoridad administrativa de trabajo...”*, cuando en realidad y lo correcto es *“los juzgados especializados de trabajo conocen las pretensiones referidas a cumplimiento de obligaciones de dar superiores a 50 unidades de referencia procesal (URP)”*. Así mismo del sexto considerando de la resolución numero tres erróneamente se ha consignado lo siguiente el demandante solicita en la demanda el cumplimiento de la resolución directoral No.- 2686-2022-DUGEL, en contra de **MINISTERIO DE EDUCACION UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA SAN ROMAN**, por lo que, tomando en consideración el cuarto supuesto del artículo 2° del Nueva Ley Procesal de Trabajo, **debiendo ser lo correcto el demandante solicita el pago de S/ 548,400.00 en contra de la empresa MINSUR S.A., por lo que tomando en consideración el primer supuesto literal I del artículo 2 de la Nueva Ley Procesal del Trabajo**. De igual forma en la parte resolutive de la resolución tres se ha consignado erróneamente a **VICTOR MAYTA ITUSACA** en contra de **MINISTERIO DE EDUCACION UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA SAN ROMAN** cuando en realidad y lo correcto es **JOSE PATRICIO CHAVEZ CHARCA en contra de MINSUR S.A.** Debiendo corregirse tales extremos de la resolución numero tres, conforme se indica en la presente resolución. Por estos fundamentos.

SE RESUELVE:

1.- CORREGIR la resolución número 03 de fecha diez de octubre del año dos mil veinticuatro en los siguientes extremos: en el considerando quinto se ha consignado erróneamente lo siguiente “en proceso contencioso administrativo conforme a la Ley de la materia las pretensiones originadas en las prestaciones de servicio de carácter personal, de naturaleza laboral administrativa o de seguridad social, de derecho público, así como las impugnaciones contra actuaciones de la autoridad administrativa de trabajo...”, **cuando en realidad y lo correcto es “los juzgados especializados de trabajo conocen las pretensiones referidas a cumplimiento de obligaciones de dar superiores a 50 unidades de referencia procesal (URP)”**. Así mismo del sexto considerando de la resolución numero tres erróneamente se ha consignado lo siguiente el demandante solicita en la demanda el cumplimiento de la resolución directoral No.- 2686-2022-DUGEL, en contra de **MINISTERIO DE EDUCACION UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA SAN ROMAN**, por lo que, tomando en consideración el cuarto supuesto del artículo 2° del Nueva Ley Procesal de Trabajo, **debiendo ser lo correcto el demandante solicita el pago de S/ 548,400.00 en contra de la empresa MINSUR S.A., por lo que tomando en consideración el primer supuesto literal I del artículo 2 de la Nueva Ley Procesal del Trabajo**. De igual forma en la parte resolutive de la resolución tres se ha consignado erróneamente a **VICTOR MAYTA ITUSACA** en contra de **MINISTERIO DE EDUCACION UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA SAN ROMAN** cuando en realidad y lo correcto es **JOSE PATRICIO CHAVEZ CHARCA en contra de MINSUR S.A.**, Debiendo quedar así en dichos extremos de la resolución número tres de fecha diez de octubre del presente año. Sobrecartándose en todo lo demás. **Hágase Saber y Notifíquese.** Habiéndose dispuesto mediante resolución numero tres la incompetencia del Juzgado de la referencia. Cúmplase con remitir el presente proceso al Segundo Juzgado de Trabajo de la Provincia de San Román – Juliaca.